

**불법정보 또는 허위조작정보 유통 관련
정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반에
대한 과징금 부과 기준 고시**

제정 2026. 07. 07. 방송미디어통신위원회 고시 제2026-22호

제1조(목적) 이 고시는 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제44조의24제1항, 같은 법 시행령(이하 "령"이라 한다) 제35조의11제2항 및 [별표 1의4]에 따른 과징금 부과에 필요한 세부 기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(과징금 산정 순서 및 기준) 법 제44조의24제1항에 따른 과징금은 법 제44조의10제4항 각 호에서 정한 참작 사유와 이에 영향을 미치는 행위를 종합적으로 고려하여 산정하되, 영 [별표 1의4] 2. 가목에 따라 산정된 기준금액에 영 [별표 1의4] 2. 나목에 따른 필수적 가중, 영 [별표 1의4] 2. 다목에 따른 추가적 가중·감경, 영 [별표 1의4] 2. 라목에 따른 부과과징금의 결정을 순차적으로 거쳐 산정한다.

제3조(기준금액) 기준금액은 위반행위의 중대성을 고려하여 영 [별표 1의4] 2. 가. 1)에 따른 표 금액의 범위 내에서 산정한다.

제4조(중대성의 판단) ① 영 [별표 1의4] 2. 가. 1)에 따른 위반행위의 중대성 정도는 매우 중대한 위반행위, 중대한 위반행위, 보통 위반행위, 약한 위반행위로 구분한다.

② 제1항에 따른 위반행위의 중대성 판단 기준은 별표 1과 같다.

제5조(필수적 가중) 법 제44조의24제1항에 따른 판결이 확정된 정보를 정보통신망에 유통한 횟수를 고려하여 다음 각 호와 같이 과징금을 조정한다.

1. 확정판결 후 2회 유통행위를 한 경우 기준금액을 유지한다.
2. 확정판결 후 3회 이상 유통행위를 한 경우 기준금액의 100분의 50에 해당하는 금액을 가중한다.

제6조(추가적 가중·감경) 필수적 가중을 거친 금액의 100분의 50의 범위 내에서 추가적으로 가중하거나 감경할 수 있으며, 이에 대한 세부기준은 별표 2와 같다.

제7조(부과과징금의 결정) 위반행위자의 재산상태 등 현실적인 부담능력 등을 고려하여 제6조에 따라 산정된 과징금이 과중하다고 인정되는 경우에는 다음 각 호와 같이 해당 금액의 100분의 90 범위에서 감경할 수 있다.

1. 위반행위자의 재산상태 등에 비추어 위반행위자가 과징금을 부담할 능력이 현저히 부족하다고 객관적으로 인정되는 경우
2. 불법정보 또는 허위조작정보의 유통에 따라 부과된 형사처벌 및 과징금의 정도
3. 동일한 피해의 재발 방지를 위하여 부과되는 제재의 수준

제8조(재검토 기한) 방송미디어통신위원회는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2027년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

위반행위의 중대성 판단 기준(제4조 관련)

1. 위반행위의 중대성은 제2호에 따른 세부평가 기준표에 따라 평가하여 합산한 위반점수를 기준으로 다음과 같이 구분한다.

$$\text{※ 합산 위반점수} = \sum(\text{평가항목별 위반점수} \times \text{비중})$$

합산 위반점수	중대성의 정도
25이상 30이하	매우 중대한 위반행위
20이상 25미만	중대한 위반행위
15이상 20미만	보통 위반행위
10이상 15미만	약한 위반행위

2. 세부평가 기준표

평가항목	비중	위반점수			
		상(30점)	중(20점)	하(10점)	
고의·과실	0.2	불법정보 또는 허위조작정보로 판명되어 확정판결을 받은 사실을 알았거나 중대한 과실로 알지 못하였음에도 그와 실질적으로 동일한 내용을 유통한 경우로서 특히 참작할 사유가 없는 경우	불법정보 또는 허위조작정보로 판명되어 확정판결을 받은 사실을 중대한 과실로 알지 못하여 그와 실질적으로 동일한 내용을 유통한 경우로서 특히 참작할 사유가 있는 경우	불법정보 또는 허위조작정보로 판명되어 확정판결을 받은 사실을 경미한 과실로 알지 못하여 그와 실질적으로 동일한 내용을 유통한 경우로서 특히 참작할 사유가 있는 경우	
유통의 방법 및 수단	0.2	유통의 방법 및 수단을 고려할 때 부당성이 현저히 큰 경우	유통의 방법 및 수단을 고려할 때 부당성이 상당한 경우	상 또는 중에 해당되지 않는 경우	
해당 정보의 유형	0.2	해당 정보가 국가안전, 민주적 사회질서, 개인의 생명·신체에 직접적인 위험을 초래하는 경우	해당 정보가 정책 왜곡, 재난, 공중보건 등 사회적 의사결정에 실질적 영향을 미치는 경우	해당 정보가 특정 개인 또는 소수 집단에 관한 사안인 경우 등 상 또는 중에 해당되지 않는 경우	
피해 규모 및 정도	0.2	정보 주체에 현저한 피해를 입혔거나 입힐 가능성이 높은 경우	정보 주체에 상당한 피해를 입혔거나 입힐 가능성이 높은 경우	상 또는 중에 해당되지 않는 경우	
위반 행위로 취득한 이익의 정도	0.2	위반행위로 인해 취득한 이익이 상당한 경우(상당한 이익이 발생할 가능성이 높은 경우를 포함한다)	위반행위로 인해 취득한 이익이 보통인 경우(상당한 이익이 발생할 가능성이 높은 경우를 포함한다)	위반행위로 인해 취득한 이익이 없거나 경미한 경우(경미한 이익 발생 가능성이 있는 경우를 포함한다)	

비고

1. 위반행위의 중대성의 정도는 고려사항별 부과기준을 종합적으로 고려하여 판단한다.
2. 위반행위가 고려사항별 부과수준 중 두 가지 이상에 해당하는 경우에는 높은 부과수준을 적용한다.
3. 고려사항별 부과수준의 판단기준은 다음과 같다.

가. 고의·과실

유통행위의 목적, 동기, 당해 행위에 이른 경위, 영리 목적의 유무 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

나. 유통의 방법 및 수단

유통 방식, 유통 수단, 유통 기간, 유통 규모 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

다. 유통행위로 인한 피해 규모 및 정도

재산적 피해, 신체적 피해, 명예 등 정신적 피해를 포함하며, 해당 정보 주체 이외의 자가 입은 피해도 포함하여 판단한다.

추가적 가중·감경 세부 기준(제6조 관련)

I. 가중사유 및 비율

1. 불법정보 또는 허위조작정보의 유통을 전후하여 피해자에게 금품 또는 부당한 조치를 요구한 경우 100분의 30 이내
2. 위반행위자가 위반행위에 대한 점검 또는 조사가 진행되고 있음을 알면서도 해당 위반행위를 중단하지 아니하거나 위반상태를 시정하지 아니한 경우 100분의 30 이내
3. 위반행위자가 정당한 사유없이 방송미디어통신위원회의 점검 또는 조사에 대하여 자료 제출을 거부하거나 허위자료를 제출하는 등 조사를 방해한 경우 100분의 20 이내
4. 그 밖에 제1호부터 제3호의 사항에 준하는 사유가 있는 경우 100분의 10 이내

II. 감경사유 및 비율

1. 위반행위자가 방송미디어통신위원회의 점검 또는 조사에 대하여 자료 제출, 사실 확인 등 적극적으로 협력한 경우 100분의 30 이내
2. 위반행위자가 불법정보 또는 허위조작정보 유통으로 인하여 피해가 발생한 이용자 또는 제3자에 대하여 삭제, 정정, 안내 등 피해구제를 위한 조치를 취한 것으로 인정되는 경우 100분의 20 이내
3. 위반행위자가 방송미디어통신위원회의 과징금 부과 전 자진하여 위반행위를 중단하고 시정조치를 완료한 경우 100분의 20 이내
4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지의 사유에 준하는 경우 100분의 10 이내